

Reflexión y estudio de caso: interpretación jurídica

Semana 7 - Interpretación jurídica
A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Reyna Patricia
González Rodríguez

Fecha de realización: 25 de mayo de 2026
Roma Norte, Ciudad de Mexico

Resumen

Objetivo: Analizar la interpretación jurídica y sus métodos (literal, histórica, teleológica y sistemática), incorporar hermenéutica y argumentación, y aplicar estos criterios al estudio de dos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el delito de violación.

Postura de análisis: La interpretación jurídica no es un trámite técnico; es el punto donde el sistema decide qué derechos protege y qué límites impone al poder punitivo. Si la interpretación se ancla en estereotipos o formalismos, la norma pierde su función de garantía; si se sostiene con hermenéutica y argumentación, puede corregir sesgos y producir decisiones más justas.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Reflexión	1
2.1. Métodos de interpretación	2
3. Análisis de caso	2
3.1. Criterio 1: violencia física en el delito de violación (Jalisco)	3
3.2. Criterio 2: incapacidad de resistencia y consentimiento en la violación equipada (CDMX)	4
4. Conclusiones	5
Referencias	6

1. Introducción

Interpretar una norma no es solo leerla; es definir su sentido operativo dentro del sistema jurídico. En ese acto se decide qué derechos se protegen, qué conductas se consideran legítimas y qué límites se imponen al poder punitivo. Por eso la interpretación funciona como un criterio de control, no como un trámite mecánico.

En materia penal, la forma de interpretar conceptos como violencia o consentimiento determina si el sistema reconoce la vulnerabilidad de la víctima o reproduce estereotipos. Las dos tesis de la SCJN sobre el artículo 175 de los códigos penales de Jalisco y de la Ciudad de México muestran este giro interpretativo al ampliar el entendimiento de la violencia física y al descartar la incapacidad de resistencia como consentimiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019).

La reflexión que sigue parte de los métodos de interpretación, la hermenéutica y la argumentación jurídica, y después aplica esos criterios al análisis de ambos precedentes. La posición de fondo es que interpretar exige justificar con razones y con efectos reales: lo que se decide en una sentencia termina definiendo la protección efectiva de los derechos.

Criterio de análisis

Para evitar que el trabajo se convierta en un resumen de fuentes, el análisis se organiza en dos movimientos. Primero se fija una postura conceptual sobre la interpretación jurídica; después se revisa cada precedente a partir de hechos, problema jurídico, norma, criterios interpretativos, argumentos y consecuencia. Esa estructura ayuda a mantener una redacción personal: no se repite la tesis judicial, sino que se explica qué controla, qué corrige y qué riesgos interpretativos deja abiertos.

2. Reflexión

La interpretación jurídica es el proceso mediante el cual se atribuye sentido a las normas para resolver problemas concretos; no es un acto neutral, sino una decisión que conecta texto, contexto y consecuencias. Por eso la interpretación opera como un filtro de validez práctica: define cómo se protege un derecho y qué conductas se sancionan (Hernández Manríquez, 2019).

2.1. Métodos de interpretación

- **Interpretación literal.** Parte del significado gramatical de la norma. Su ventaja es la seguridad jurídica, pero su límite es el formalismo cuando el texto se vuelve insuficiente para captar el daño real (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).
- **Interpretación histórica.** Busca la intención del legislador y el contexto en que nació la norma. Ayuda a fijar alcance, pero puede congelar el sentido y dejar fuera transformaciones sociales (Hernández Manríquez, 2019).
- **Interpretación teleológica.** Atiende al fin de la norma. Permite recuperar su función protectora, aunque requiere argumentar con cuidado para evitar lecturas arbitrarias (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008).
- **Interpretación sistemática.** Integra la norma dentro del sistema jurídico y sus principios. Da coherencia y evita contradicciones, especialmente cuando se conecta con derechos humanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019). En particular, la interpretación sistemática debe articular mandatos constitucionales y normas de protección de víctimas (p. ej. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024)), garantizando que la lectura de la norma responda a obligaciones constitucionales y convencionales.

La hermenéutica jurídica amplía la mirada al reconocer que toda interpretación tiene un horizonte de sentido: no basta traducir palabras, hay que comprender prácticas, estructuras de poder y efectos sobre las personas (Hernández Manríquez, 2019). La argumentación jurídica, por su parte, exige justificar por qué un método es preferible a otro en un caso concreto; sin esa justificación, la interpretación pierde legitimidad y se vuelve discrecional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008). Desde esta perspectiva, interpretar bien no es elegir el método más cómodo, sino el que resuelve el problema con mayor coherencia, control y protección de derechos.

3. Análisis de caso

3.1. Criterio 1: violencia física en el delito de violación (Jalisco)

Hechos. En el caso analizado, la imputación por violación se sustentó en que la víctima perdió la consciencia tras ingerir alcohol y el imputado aprovechó esa situación para imponer la cópula. El juez de control dictó un auto de no vinculación a proceso al considerar que no se acreditaba violencia física, pero la instancia revisora revocó esa decisión. El criterio sostiene que la violencia física no exige necesariamente fuerza ni resistencia explícita (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Norma aplicable. Artículo 175 del Código Penal para el Estado de Jalisco, que tipifica el delito de violación y exige violencia física como medio de comisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Problema jurídico. Determinar si la violencia física debe limitarse a fuerza corporal directa y resistencia visible, o si también comprende el aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad que impide a la víctima reaccionar. El punto crítico es que una lectura estrecha puede dejar fuera conductas que afectan la libertad sexual aunque no presenten la imagen tradicional de agresión.

Interpretación literal. La lectura gramatical podría entender la violencia física como fuerza corporal directa y resistencia de la víctima; bajo esta lectura, el caso quedaría fuera si no se acredita oposición física.

Interpretación histórica. Las concepciones tradicionales del delito exigían fuerza y resistencia como signos visibles de violencia; este antecedente explica por qué el juez de control adoptó un criterio restrictivo.

Interpretación teleológica. El fin de la norma es proteger la libertad sexual y la integridad personal; si el agresor se aprovecha de un estado de vulnerabilidad, se actualiza la violencia física como medio de imposición, aun sin golpes o resistencia.

Interpretación sistemática. La norma debe leerse de forma coherente con el sistema de derechos humanos y con la protección de víctimas; por ello, la violencia física se entiende de manera amplia cuando existe control y aprovechamiento de la vulnerabilidad.

Postura y consecuencia. Desde mi lectura, el criterio es correcto porque desplaza el análisis desde la reacción de la víctima hacia la conducta del agresor. Esa diferencia no es menor: si el sistema exige resistencia visible, termina castigando a la víctima por no haber reaccionado; si observa el control ejercido sobre ella, la interpretación recupera la finalidad protectora de la norma. El límite está en exigir prueba suficiente sobre la condición de vulnerabilidad y sobre el aprovechamiento de esa condición.

Argumentos a favor.

1. Actualiza el concepto de violencia física y evita estereotipos que exigen resistencia para reconocer la agresión.
2. Fortalece la tutela de la libertad sexual al reconocer que la vulnerabilidad también puede constituir un medio de imposición.
3. Mejora el acceso a la justicia al eliminar criterios probatorios que suelen invisibilizar la violencia en contextos de incapacidad momentánea.

Argumentos en contra.

1. Puede ampliar en exceso el concepto de violencia física si no se delimitan con claridad las condiciones de vulnerabilidad.
2. Existe el riesgo de que la interpretación judicial invada el ámbito legislativo al reconfigurar un elemento típico sin reforma legal expresa.
3. La indeterminación del concepto puede afectar la seguridad jurídica si no se establecen parámetros probatorios consistentes.

3.2. Criterio 2: incapacidad de resistencia y consentimiento en la violación equiparada (CDMX)

Hechos. El criterio aborda la violación equiparada cuando la víctima no puede resistir o no comprende lo que ocurre. La tesis sostiene que esas condiciones no pueden considerarse consentimiento, porque el consentimiento exige capacidad real de decisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019).

Norma aplicable. Artículo 175 del Código Penal del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que tipifica la violación equiparada en casos de incapacidad de resistencia o ausencia de comprensión (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019).

Problema jurídico. Definir si la ausencia de resistencia puede interpretarse como consentimiento, o si el consentimiento requiere capacidad real de comprender, decidir y expresar una voluntad libre. La consecuencia jurídica es directa: confundir pasividad con consentimiento reduce la protección penal y desplaza indebidamente la carga hacia la víctima.

Interpretación literal. El texto legal distingue entre violación básica y equiparada; en esta última no se exige violencia física o moral, sino incapacidad de resistencia o comprensión.

Interpretación histórica. El legislador incorporó la figura para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad que no pueden oponerse o comprender, ampliando la tutela penal frente a agresiones sexuales.

Interpretación teleológica. El propósito es proteger la libertad y autonomía sexual, evitando que la pasividad o la incapacidad se interpreten como aceptación válida.

Interpretación sistemática. La norma se integra con principios de dignidad, igualdad y protección reforzada de personas vulnerables; por ello, el consentimiento solo es válido cuando existe capacidad real de decisión.

Postura y consecuencia. Considero que esta tesis fortalece la interpretación constitucional del consentimiento porque no lo trata como una simple ausencia de oposición, sino como una decisión válida. Sin embargo, el análisis debe cuidarse para no convertir la protección en paternalismo: la clave no es negar autonomía, sino verificar si en el caso concreto existía capacidad efectiva para decidir. Ese control evita tanto la impunidad como una aplicación automática de la norma.

Argumentos a favor.

1. Distingue entre consentimiento y mera tolerancia, evitando que la incapacidad se convierta en una excusa para la impunidad.
2. Protege a personas en situación de vulnerabilidad sin exigir resistencia física como criterio probatorio.
3. Alinea la interpretación con la tutela reforzada de derechos humanos y con la exigencia de consentimiento libre e informado.

Argumentos en contra.

1. Si se aplica de forma automática, puede derivar en lecturas paternalistas que desconozcan la autonomía sexual de personas con discapacidad.
2. La frontera entre incapacidad y consentimiento puede volverse ambigua si no se analizan con rigor las circunstancias concretas del caso.
3. Un estándar demasiado amplio puede generar incertidumbre jurídica si no se acompaña de criterios probatorios claros.

4. Conclusiones

La interpretación jurídica no opera en el vacío: define el alcance real de los derechos y la capacidad del sistema para responder ante daños concretos. Los métodos interpretativos, la

hermenéutica y la argumentación muestran que el sentido de una norma no se agota en el texto, sino en su función protectora. En los dos criterios analizados, la SCJN mueve el foco desde la resistencia física hacia la protección de la autonomía sexual, corrigiendo estereotipos que históricamente han limitado el reconocimiento de la violencia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022, 2019).

Mi postura es que estos criterios son compatibles con un enfoque de derechos, pero solo serán legítimos si se aplican con rigor probatorio y argumentos consistentes. Interpretar no es ampliar por ampliar; es justificar por qué una lectura es más coherente con la finalidad de la norma y con el sistema constitucional. Para la práctica jurídica, esto implica asumir que cada decisión interpretativa tiene un costo y una consecuencia: o fortalece la protección de las personas, o reproduce los límites de un formalismo que ya no responde a la realidad.

Referencias

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Delito de violación. para configurar la violencia física que exige el tipo penal previsto en el artículo 175 del código penal para el estado de jalisco, debe excluirse la idea tradicional relativa a que el agresor debe ejercer alguna fuerza y la víctima oponer resistencia”, 2022, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025574>. Tesis III.3o.P.11 P (11a.), Registro digital 2025574. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Incapacidad de resistencia o ausencia de comprensión. son descartadas como muestra de consentimiento en el delito de violación equiparada (artículo 175 del código penal del distrito federal, aplicable para la ciudad de México)”, 2019, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020975>. Tesis 1a. XCVI/2019 (10a.), Registro digital 2020975. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019.

Hernández Manríquez, J., Nociones de hermenéutica e interpretación jurídica en el contexto mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5649-nociones-de-hermeneutica-e-interpretacion-juridica-en-el-contexto-mexicano>.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Memoria del segundo y tercer seminarios de argumentación jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7064-memoria-del-segundo-y-tercer-seminarios-de-argumentacion-juridica-coleccion-scn>.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>. Texto vigente. Última reforma DOF 03-03-2026.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 2024. Última reforma DOF 01-04-2024.